

עין משפט‏ **נר מצוה**

^{נר א מיי פֿ׳ט מהל' אסורי ביאה הליג סגנ לאזין קהל:}

^{נה ב ג מיי שס וולט'ו סגנ שס:}

^{נו ד מיי שס הלטי'ן ז ית וע"ש השגות ובמ"מ ז: סגנ שס טוש"ע יו"ד פי' קל' ספי' א':}

^{נו ה מיי' פי' מהל' אסורי ביאה הליג':}

^{נה ו מיי' שס ופי' הליג' ופי' הלטי'ן:}

^{נב ז מיי' שס פי' הליג':}

‏**תוס' הרא"ש**‏

בכתמה כאילו רדאי ראתה משעת הכתם ולהביל בו לכתמה לא קאמר דאמר הכתם מעלמא אחאי או בימי חזיבה יצא מגופה רדאי רדאי להקל לא קאמר ר' לתלות בודאי הוראה מן הכתם. הילכך נראה לפרש שקורא השתא תיזקין מה שמחמיר שהיא מקולקלת למנינה מעת לעי משעת א' יציאתה כהתם ולר' תולה כתמה בראייתה ואינה מקולקל' כולל וכן אם קיימא בימי זיבה וראתה היום ואחמול מצאה כתם בדשכיל הכתם חוששת מעת לעת הנחשב לשחי ראיות אם יש בו כשני גרסיין ואפי' גבריס א' דאימיו בין השמשות וראתה הילכך ספק היא אם ראה של היום. ולר' ותולה כתמה בראייתה כל מעת לעת אין כאן כ"א שני ימים ויהי הכתם ויום אחתל ומ' היכא דמצאה הכתם ביום הראיח הוי אימכא דלר' מטאה מעת לעת לפני הראיה והוי כאילו ראתה ב' ימים יום הראיה ויום שפליגי ואם ראתה למחר הוי זיבה דר' א' מפליג בין מצאה הכתם ביום בין מצאתו ביום שלפניו ולעולם חוששת לכתם מעת לעת של ראיח. ולר' ש' הדלי דוקא בימיו לא חשבנין לזה כאילו ראתה אחמול וביצענו זה פרי"ח הוא מתקן הלבנותיה לירי זיבה דר' שמעון מקל' לענין שום ראתה שום מצאת הכתם לר' שמעון יום אחד הוא ואינה זבה עד שתראה עוד שני ימים ולר' מחזיקין לה בטומאה מאחמול ואם תראה עד אחמולת היא ספק זבה (גדולת) ותמצא שהוא מעוותה וממחר אחתל לראא לירי זיבה ואצ"ג דברואה למחרת כתמה ר' מקל' טפי ולר' שמעון היא כבר זבה ולר' עד שתראה גם חזרה מ"מ כשרואי ביום כתמה ר' שמעון מקל' טפי. ורמ"י היה מיישב פריש"י מה שפי' ששוכחא בשביעי לכתמה דברואה מיירי כגון שברים מצאת הכתם וזה ווסתו. ואצ"ג דאמרין בפ"ק דאשה שיש לה ווסת כתמה טמא למפרע היכא רדאתה כתמה מעת לעת למציאת כתמה יש רגלים לדבר דבשעת ווסתה יצא כתמה כיוון דבדוש של טבחים"ם עברה. והא דאמרין לעיל פרק כל היד אשה שיש לה ווסת והגיע שעת ווסתה ולא בדקה ולבסוף ראתה חוששת לווסתה וחוששת לראייתה. ומסיק לתן לישנא דקסבר ווסתות דאורייתא אלימא אפי' למי"ד לשתיהם. וי"ל שאני התם שלא מצאתה הכתם ביום ווסתה כי כתה א"י י"ל

דלעיל איירי כשראתה אחר מעת לעת לווסתה ומצינא למימר דר' לעצמה דס"ל לעיל פ' כל היד ווסתות דאורייתא גבי הרואה דם מחמת מכתה. ואצ"ג דדחי לה תלמודא לעיל דלכ"ע ווסתות דרבנן דיותייא בעלמא הוא. א"י אפי' אי ס"ל ווסתות דרבנן כיון דיש רגלים לדבר כל כך שעת ווסתה ומציאת הכתם ולא עברה בשוק של טבחים ורואתה דם בתוך מעת לעת ודאי מגופה אחא: כתמים צריכין הפסק טהרה. אם צריכה בדיקה להפסיק לשביעי בכתמה כדי לטבול לערבות. ופי' דלריש לקיש איגליא ברענה דכתמה חלוק מבראייתה ומנהג מן הכתם ואי לא בדקה א"כ לא חלקה ומנהג מן הראייה ולא הנידא פירוש. חדא דהא פרישנא דאף לר' אינה יכולה לטבול בשביעי לכתמה ועוד היכי פשיט דבסחם כתם צריך בדיקה בשביעי מהיכא שראתה ראיח ודאית אחר מצאתה הכתם. ווסתה כי כתה א"י י"ל

דלעיל איירי כשראתה אחר מעת לעת לווסתה ומצינא למימר דר' לעצמה דס"ל לעיל פ' כל היד ווסתות דאורייתא גבי הרואה דם מחמת מכתה. ואצ"ג דדחי לה תלמודא לעיל דלכ"ע ווסתות דרבנן דיותייא בעלמא הוא. א"י אפי' אי ס"ל ווסתות דרבנן כיון דיש רגלים לדבר כל כך שעת ווסתה ומציאת הכתם ולא עברה בשוק של טבחים ורואתה דם בתוך מעת לעת ודאי מגופה אחא: כתמים צריכין הפסק טהרה. אם צריכה בדיקה להפסיק לשביעי בכתמה כדי לטבול לערבות. ופי' דלריש לקיש איגליא ברענה דכתמה חלוק מבראייתה ומנהג מן הכתם ואי לא בדקה א"כ לא חלקה ומנהג מן הראייה ולא הנידא פירושנא דאף לר' אינה יכולה לטבול בשביעי לכתמה ועוד היכי פשיט דבסחם כתם צריך בדיקה בשביעי מהיכא שראתה ראיח ודאית אחר מצאתה הכתם. ווסתה כי כתה א"י י"ל

^{(א) (גדלי' מציאת'.) (ג) נראה דלי' אליבא דהלכתא פליגי דוחזי' קיי"ל כרגנן}

נג:

עצמה וקדשים. פירש בקונטרס ענמה לטהרות ותימה אמאי אליטריך למתני קדשים דכ"ש הוא וי"ל דמשום רשז"א נקטיה דמסיק דאפילו קדשים אינה מטמאה א"י תנא קדשים לגלויי דענמה אף לטהרות ומיהו לישנא דענמה לא משמע לטהרות ועוד קשה לרשז"א אכתי הוי כתמה חמור מראייתה דהא איהו גופיה אמר בסמוך דתולה בראיית יומו אכל כתם שמנאה ציוס שלפני הראייה טמאה למפרע ומקולקלת למניינה משעת כנוס וגרלה לפרש דענמה היינו שמקולקלת למניינה משעת כנוס ורשז"א פליג אתרוייהו דאינה מקולקלת למניינה ולא מטמאה קדשים אלא מעת לעת והא דקאמר רשז"א בסמוך דתולה כתמה בראיית יומו הא כתם דאתמול לא תליא בראייה לאו משום שמהא מקולקלת בכמהה דאתמול משעת כנוס אלא ע"י ראייה דהשמשא וכתם דאתמול היא מקולקלת דלא ידעה אי מניא מהיוס או מכתם וא"ת אכתי כתמה חמור מראייתה דבכתמה היא מקולקלת למניינה מעל"ע אבל בראייתה אע"ג דנקדשים ולטהרות מטמאה מעל"ע מ"מ אינה מקולקלת דמונה מיוס שראתה וי"ל דלא חייש רשז"א אלא שלא יהיה כתמה חמור מראייתה בזמן לעמאות יותר מעל"ע:

איפוך. פ"ה נראין דברי מדבריו א"י איפוך שהוא מעוותה

ואני מתקנה והמחמיר עדיף:

שהוא מתקן הלבנותיה לירי זיבה. פ"ה דלר"ש אם לרעה בנח'.

וט' וי' לכתמה לא הורא זבה ולרבי דתולה כתמה בראייתה הויא זבה ואין נראה דלר"ש נמי הויא מקולקלת למניינה כדפרישית לעיל ואדגדגה ר"ש מחמיר טפי שנטמא ממציאת הכתם מעל"ע ומה שפירש נמי דלרבי טובלת בשביעי לכתמה ומשמשת אין נראה להקל כולי האי ולא תלין כתמה בראייתה וגרלה כפרי"ח כשמנאה הכתם ציוס הראייה לרבי דחלי כתמה כל מעת לעת בראייה היא מקולקלת כל מעת לעת והויא כאלו ראתה שני ימים יום הראייה ויום שלפניו ואם לרעה נמחר הויא זבה אם עומדת צימי וזבה ולר"ש דלא תלי אלא יומו א"כ

לא חשבנין כאלו ראתה אתמול ולא תהיה זבה עד שתראה עוד שני ימים וסיינו ר"ש מתקנה ורבי מעוותה דר"ש מקל טפי אוומיהו אם ראתה היום ואחמול ומנאה כתם רבי שמעון מחמיר כדפירשנו: **צריכה** הפסק טהרה. פ"ה צריכה דיקה להפסיק בשביעי לכתמה כדי לטבול צערז ופירש דלר"ל אם דקה בשביעי לכתמה דגליא דעתה דכתמה מראייתה הוא בואכל לא דקה ומונה מן הראייה פירש לפי שיטתו ואין נראה דאין לה לטבול צילי שמיני לכתמה דרבי לא אמר שתלין כתמה בראייתה בודאי אלא בספק כדפי' ותו היכי מוכח מהכא דבכתם צריכה בדיקה בשביעי דאין הכא שראתה ראייה ודאית ותו אדרכה מדקאמר רבי יוחנן אע"פ שלא דקה בשביעי לכתמה טובלת לערב א"כ אינה צריכה בדיקה וגרלה לפרש צריכה הפסקת טהרה צין הכנוס למציאת הכתם דלמלא הא דחלי רבי כתמה בראייתה ולא מטמא משעת כנוס היינו כשדקה צין כנוס למציאת הכתם וקאמר ריש לקיש והוא שדקה פירוש סמוך למציאת הכתם תוך מעת לעת אבל אם יש מעת לעת ^(א) מצדיקה למציאת הכתם מטמאין לה למפרע עד שעת הבדיקה ורבי יוחנן אמר אף עד פי שלא דקה פירוש סמוך אלא ים מעת לעת צין בדיקה למציאת אפילו הכי תלין הכתם בראייתה כיון דמשעת כיוסם ליכא מעת לעת נמי ליכא אלמא לכולי עלמא צריכה הפסק דאין נראה לומר דלרבי יוחנן אע"פ שלא דקה כלל קאמר דכולי האי לא הוה פליג אריש לקיש:

עצמה וקדשים. פירש בקונטרס ענמה לטהרות ותימה אמאי אליטריך למתני קדשים דכ"ש הוא וי"ל דמשום רשז"א נקטיה דמסיק דאפילו קדשים אינה מטמאה א"י תנא קדשים לגלויי דענמה אף לטהרות ומיהו לישנא דענמה לא משמע לטהרות ועוד

בא סימן פרק ששי נדה

והדר מחיל דרבי יוסי וספקא הוא: **מישך** שייך **דדרבי יהודה**. מובטל הוא כמוך של רבי יהודה וכיון דלדרייה בעינן כל צין השמשות דרבי יהודה הרי דקה בשנייה: **מטמאה ענמה**. הרואה כתם מטמאה ענמה לטהרות וקדשים: **למפרע**. עד שעת הכנוס: **חמור מראייתה**. למפרע דלראייתה לא הוי אלא מעת לעת וכתמה עד שעת הכנוס: **והא מלינו כו'**. דהא מודה ר"ש צן אלעזר בקדשים דמטמאתן למפרע עד שעת הכנוס: **ראשם כסם ואח"כ ראשם דם**. תוך מעת לעת: **סולה כסמה בראייתה**. ואמרין האי כתם מדס נדות זה הוא וטהורה מלנטמא עד שעת הכנוס אלא משננאלתו ולהצא: **יומו**. אם ראתה צו ציוס תולה ואם שקעה חמה אף על פי שראתה כמוך מעת לעת אינה תולה: **שהוא מתקנס**. מיקל עליה וכיון דכתמיס דרגנן נראין דברי המיקל. ולקמן פריך עומי מעוות לה דהא ר"ש צן אלעזר מחמיר: **איפוך**. ואימא נראין דברי מדבריו: **הוא מסקן הסנוסיס לידי זיבה**. לענין זיבה הוא מיקל דלדרייה היכא דלא חו"א צו ציוס לא תלינן כתמה בראייתה ומונה ימי נדות מיוס רלאייה ואין ימי זיבה מתחילין עד יוס ח' לראייתה לרבי מונה מיוס מציאת כתמה ואף להקל ולטבול לליל שביעי לכתמה אם פסקה ומיוס ח' לכתמה הוו ימי זיבה ונמנא רבי מחמיר לענין זיבה דכי חו"א בנח' לכתמה אמרינן יוס זיבה הוא וצריכה לשמור תשיעי יוס כנגד יוס ואם תראה שנים עמו תאף זבה ולר"ש סוף נדה הוא ולא מנצחן שימור ואם תראה שנים עמו לא תהיה זבה נמנא אני מציאה ע"י כתמה לזיבה אבל איהו לא: **צריקין הפסק טהרה**. בשביעי לטבול צערז צריכה לדקוק צין השמשות להפסיק בטהרה או לא: **וימינו**. פעם אחרת:

אשכיהי. רבי זירא לרבי אסי: **דיסיי וקאמר**. הן מלתא דרבי ומפרש עלה אמר ר"ל והוא שדקה צין השמשות של שביעי לכתמה להפסיק בטהרה אבל לא הפרשה בטהרה גליא דעתה דמיוס רלאייה נקטה מנינא דידה והיא גרמה לענמה להבדיל כתמה מראייתה וזב ואקיימנא לעיל דהיינו דוקא בחלוק אחד משום דאיכא למימר בתרתי יומי או בחדא יומא חזיתיהנה. והשתא קא מביעבי לי הא דמטהורי רבנן משום זוב צריכי הפסק טהרה כגון שהותה בודקת עצמה בכל יום קודם מציאת הכתם לעיתותי ערב ומיפסקא בטהרה ונהי דלא בדקה חלוקה עד עתה שמצאה הכתם מ"מ כיון דבדקה עצמה בכל יום תלינן דכל הכתם הנמצא בהאי יומא חזיתיה דאם איתא דמאתמול הוה היתה מוצאה דם בשעת בדיקה אבל אם לא בדקה עצמה בכל יום לעיתותי ערב איכא למימר דמורו רבנן דיש כתמיס משום זוב ואמרין דבנ' ימים חזיתיהנה ופשיט ליה דהא דא"ר דתולה כתמה בראייה ואקיימנא לה דר' מיקל לענין זיבה ור' שמעון מחמיר דאי קיימא בימי זיבה והיוס מצאה כתם ולמחר ראתה לר' לא הויא זבה גדולה ולר' מפליגין הכתם לשותים דלמר דבתרי זימני חזיתיה: **שטות**

ואפי' ריש לקיש והוא שדקה לעיתותי ערב. אבל לא בדקה מפליגין הכתם לשתי ראיות והויא זבה גדולה ואי' לר' ואפי' ר' יוחנן לא פליג אלא היכא שראתה לבסוף דרגלים לדבר שהכתם נמשך אחר הרואה אבל אם לא ראתה מודה לריש לקיש אלמא לתרווייהו כתמים בלא ראיח צריכין הפסק טהרה ואם לא הפסיקה בטהרה אפי' נמצא כתם במקום אחד מפליגין ליה לתלתא ראיות לתלתא יומי ועי' תרווייהו איירי אליבא דרבנן דמתניתין דאמרין אין בכתמים משום זוב דליכא למימר דאיידי לר' מאיר דמתניתין אבל לרבנן אצ"פ שלא בדקה חדא דמסתמא אליבא דהילכתא ^(ג) היינו דקיי"ל כרבנן דמתניתין דחנ' ר' חנינא בן אנטיגנוס בלשון כתמים ועוד מאי דחזקה דר"ל לאוקומי כר"מ והוא שדקה לוקמה כרבנן אצ"פ שלא בדקה אלא שי"מ דתרווייהו מוקמי לה אליבא דרבנן כדפרישית:

מסורת הש"ס

^{(א) [שנת קל':]}

‏**הגהות הב"ח**‏

^{(א) תוס' ד"ה צריכה כי מעל"ע מן הבדיקה:}

‏**הגהות מוה"ב רנשבורו**‏

^{[א] תוס' ד"ה שהוא מתקן כי ומיוס אם ראתה היום ואחמול מנאה כתם וכי פל"ג: [ב] ד"ח צריכה הפסק וכי אכל לא דקה מענה מן הראייה כי פל"ג: [ג] בעין ששפא אות ד אחר מוכת וממ"מ יצ"ל ופי' פ"א הלכה פ"א ובהשגות ובה"ס שם:}

‏**תוס' הרא"ש (המשך)**‏

ועוד מה סבירא זו שהיא תלוי ברעת האשה אם היא רוצה למנות מכתמה או מבראייתה ועוד הא דקאמר ר' יוחנן אצ"פ שלא בדקה בו לכתמה טובלת לערב אלמא אינה צריכה בדיקה ומיורי ע"כ כשהפרישו בטהרה כשאר הכמים. וגרלה לפרש דאיבעיא ליה אם כתמים צריקין הפסק טהרה בין היכיוס למציאת הכתם דרילמא הא דחלי ר' כתמה בראייתה ואינו מטמא משעת היכיוס היינו כי בדקה עצמה לאחר היכיוס קודם מציאת הכתם הילכך תלינן לקולא בכתמה בראייתה דאמר' ראתה למפרע והיתה מוצאה דם בשעת כתמה או דלמא לא שנא ופשיט מדאמר ריש לקיש והוא שדקה עצמה פי' לפני מציאת הכתם בסמוך דאין מעת לעת בין בדיקה עד מציאת הכתם אבל יש מעת לעת נהי דמשעת היכיוס לא מצי לטמויי מכתמים מעת לעת מיהא מטימאי ליה פ"ל ואם לא בדקה כלל תלי' משעת היכיוס. והי"פ והוא שדקה כדפרישית אבל לא בדקה כלל לא תלי' אשכיהי. רבי זירא לרבי אסי: **דיסיי וקאמר**. הן מלתא דרבי ומפרש עלה אמר ר"ל והוא שדקה צין השמשות של שביעי לכתמה להפסיק בטהרה אבל לא הפרשה בטהרה גליא דעתה דמיוס רלאייה נקטה מנינא דידה והיא גרמה לענמה להבדיל כתמה מראייתה וזב ואקיימנא לעיל דהיינו דוקא בחלוק אחד משום דאיכא למימר בתרתי יומי או בחדא יומא חזיתיהנה. והשתא קא מביעבי לי הא דמטהורי רבנן משום זוב צריכי הפסק טהרה כגון שהותה בודקת עצמה בכל יום קודם מציאת הכתם לעיתותי ערב ומיפסקא בטהרה ונהי דלא בדקה חלוקה עד עתה שמצאה הכתם מ"מ כיון דבדקה עצמה בכל יום תלינן דכל הכתם הנמצא בהאי יומא חזיתיה דאם איתא דמאתמול הוה היתה מוצאה דם בשעת בדיקה אבל אם לא בדקה עצמה בכל יום לעיתותי ערב איכא למימר דמורו רבנן דיש כתמיס משום זוב ואמרין דבנ' ימים חזיתיהנה ופשיט ליה דהא דא"ר דתולה כתמה בראייה ואקיימנא לה דר' מיקל לענין זיבה ור' שמעון מחמיר דאי קיימא בימי זיבה והיוס מצאה כתם ולמחר ראתה לר' לא הויא זבה גדולה ולר' מפליגין הכתם לשותים דלמר דבתרי זימני חזיתיה: **שטות**

ואפי' ריש לקיש והוא שדקה לעיתותי ערב. אבל לא בדקה מפליגין הכתם לשתי ראיות והויא זבה גדולה ואי' לר' ואפי' ר' יוחנן לא פליג אלא היכא שראתה לבסוף דרגלים לדבר שהכתם נמשך אחר הרואה אבל אם לא ראתה מודה לריש לקיש אלמא לתרווייהו כתמים בלא ראיח צריכין הפסק טהרה ואם לא הפסיקה בטהרה אפי' נמצא כתם במקום אחד מפליגין ליה לתלתא ראיות לתלתא יומי ועי' תרווייהו איירי אליבא דרבנן דמתניתין דאמרין אין בכתמים משום זוב דליכא למימר דאיידי לר' מאיר דמתניתין אבל לרבנן אצ"פ שלא בדקה חדא דמסתמא אליבא דהילכתא ^(ג) היינו דקיי"ל כרבנן דמתניתין דחנ' ר' חנינא בן אנטיגנוס בלשון כתמים ועוד מאי דחזקה דר"ל לאוקומי כר"מ והוא שדקה לוקמה כרבנן אצ"פ שלא בדקה אלא שי"מ דתרווייהו מוקמי לה אליבא דרבנן כדפרישית: